



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



AGRAVO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29/05/2024– SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL - AGRAVO

Processo: TC-008481.989.24-2 (Ref. Proc. TC-008221.989.24-7).

Agravante: José Eduardo Bello Visentin, Advogado, OAB/SP nº 168.357.

Interessada: Prefeitura Municipal de Paulínia.

Responsável: Ednilson Cazellato – Prefeito.

Procuradores: Ademair Silveira Palma Junior (OAB/SP nº 87.533), Cesar Henrique Bruhn Pierre (OAB/SP nº 317.733), Diego Pimenta Barbosa (OAB/SP nº 398.348), Gabriel Curci Tavares Risso (OAB/SP nº 400.324) e Gabriela Correa Braga (OAB/SP nº 417.881).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico nº 236/2023, Processo Administrativo nº 7661/2023, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso de sistemas informatizados destinados à gestão pública, envolvendo os serviços de conversão, implantação, capacitação, manutenção e suporte técnico do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Gestão e Controle para o Poder Executivo, Poder Legislativo e Autarquia



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Previdenciária.

Em exame: **Peça nominada como “Recurso Ordinário” interposta em face de Despacho disponibilizado no Diário Oficial de 19/03/2024 (Processo TC-008221.989.24-7), que indeferiu pedido de suspensão do referido certame licitatório impugnado.**

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Quando da análise da Representação tratada no Processo TC-008221.989.24-7, formulada pelo Advogado José Eduardo Bello Visentin, expedido Despacho, disponibilizado no Diário Oficial de 19/03/2024, indeferindo o pleito de suspensão do Pregão Eletrônico n.º 236/2023, Processo Administrativo n.º 7661/2023, da Prefeitura de Paulínia, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso de sistemas informatizados destinados à gestão pública, envolvendo os serviços de conversão, implantação, capacitação, manutenção e suporte técnico do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Gestão e Controle para o Poder Executivo, Poder Legislativo e Autarquia Previdenciária.

Inconformado com a decisão, o representante interpôs em 18/03/2024 a presente peça intitulada “Recurso Ordinário”, autuada sob o número TC-008481.989.24-2, contestando os termos do aludido Despacho.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em resumo, o recorrente considera ser incorreto manter-se sob a égide da Lei nº 8.666/93 uma licitação iniciada em 19/03/2024, não tendo sido aplicada corretamente a legislação ora vigente, constituindo-se um erro no julgamento que merece correção.

Prosseguindo, acerca dos demais vícios do ato convocatório, o recorrente insiste que deve ser parâmetro no caso em questão o decidido em processo da mesma Prefeitura que determinou o dever de constar do edital informações quanto aos treinamentos e quantidades de usuários por turma e respectiva carga horária mínima.

Assim, defende que o instrumento não se reveste de elementos que possibilitem o oferecimento de propostas pelos interessados.

Também necessário, a seu ver, que seja adequada a base de cálculo das multas cominadas por descumprimento parcial do contrato, que se baseia no valor total do ajuste.

Reitera argumentação acerca da prova de conceito que, a seu juízo, incorpora a necessidade de demonstração de 100% do objeto posto em disputa, em contrariedade com o entendimento adotado por esta Casa.

Entende também ser necessária a precificação no modelo de proposta de item específico do volume de dados a ser migrado e convertido e o volume de transações realizadas no sistema atual.

Conclui requerendo seja determinada a suspensão cautelar da licitação, com posterior acolhimento das razões apresentadas e decretação de nulidade do procedimento ou a correção dos itens apontados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Examinando os termos do recurso, o Ministério Público de Contas formula preliminar que, apesar de reconhecer a legitimidade de parte e a tempestividade e a adequação do recurso, propõe que o apelo não seja conhecido, notadamente porque o recorrente não atacou os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir as queixas trazidas na inicial.

Todavia, na hipótese de que seja o Agravo conhecido em preliminar, conclui, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório.

GC.CCM-01



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29/05/2024– SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL - AGRAVO

Processo: TC-008481.989.24-2 (Ref. Proc. TC-008221.989.24-7).

Agravante: José Eduardo Bello Visentin, Advogado, OAB/SP n.º 168.357.

Interessada: Prefeitura Municipal de Paulínia.

Responsável: Ednilson Cazellato – Prefeito.

Procuradores: Ademair Silveira Palma Junior (OAB/SP n.º 87.533), Cesar Henrique Bruhn Pierre (OAB/SP n.º 317.733), Diego Pimenta Barbosa (OAB/SP n.º 398.348), Gabriel Curci Tavares Risso (OAB/SP n.º 400.324) e Gabriela Correa Braga (OAB/SP n.º 417.881).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 236/2023, Processo Administrativo n.º 7661/2023, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso de sistemas informatizados destinados à gestão pública, envolvendo os serviços de conversão, implantação, capacitação, manutenção e suporte técnico do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Gestão e Controle para o Poder Executivo, Poder Legislativo e Autarquia Previdenciária.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em exame: Peça nominada como “Recurso Ordinário” interposta em face de Despacho disponibilizado no Diário Oficial de 19/03/2024 (Processo TC-008221.989.24-7), que indeferiu pedido de suspensão do referido certame licitatório impugnado.

EMENTA: AGRAVO. EXAME PRÉVIO DE EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ENSEJEM A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Preliminarmente:

Afasto a questão suscitada pelo Ministério Público de Contas, no sentido da inviabilidade de conhecimento do apelo em razão de o recorrente não ter atacado os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir as queixas trazidas na inicial.

A esse respeito, entendo que o direito a uma reanálise da decisão se insere nos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados aos litigantes em processo judicial ou administrativo, estatuídos no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, dos quais decorre o duplo grau de jurisdição, derivado da estrutura alinhavada no Diploma Maior, não se subordinando o exercício de tais direitos à apresentação de elemento ou argumento novo.

Superado esse aspecto, embora nominada como “Recurso Ordinário”, a peça recursal, por desafiar decisão de Conselheira que indeferiu pleito cautelar de suspensão de certame licitatório, possui condições de ser



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



processada como Agravo, em homenagem ao princípio da fungibilidade, uma vez que interposta de forma tempestiva¹, e por parte legítima², consoante inteligência conjunta dos artigos 54 e 62 da Lei Complementar Estadual n.º 709/93.

Quanto ao mérito:

Anoto que o feito originário foi distribuído por prevenção em razão de abrigar representação contra o relançamento do mesmo edital combatido no bojo do Processo TC-019954.989.23-2, o qual foi arquivado, após indeferimento de pedido de sustação do torneio.

Sobre os termos do apelo, entendo que o recurso não merece prosperar.

Conforme constou do despacho agravado, à vista do contexto fático da licitação questionada, a inicial intentada não apresentava panorama que fundamentasse a adoção de medida de paralisação da disputa.

E bem assim, consignou-se que o ato impugnado se tratava de um de instrumento retificado com nova publicação, sendo que a versão inicial foi publicizada em 2023, ou seja, ainda na vigência concomitante da Lei nº 8.666/93, sendo válida a opção pela adoção naquela ocasião da referida legislação, conforme artigo 191 da Lei nº 14.133/2021³, não havendo como se discutir a

¹ O Despacho que indeferiu o pedido inicial foi disponibilizado em 19/03/2024 e o recurso protocolizado em 18/03/2024.

² O agravante foi autor do pedido inicial, e teve sua pretensão denegada pelo Despacho recorrido.

³ Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

(...)

Art. 193. Revogam-se:

II - em 30 de dezembro de 2023:

a) a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



validade do procedimento que se completou com a divulgação do ato ainda no período de vigência da aludida lei anterior.

Nos demais aspectos impugnados, o Despacho agravado repudiou as censuras formuladas, especialmente no que concerne às informações relativas aos treinamentos, tendo em perspectiva a disciplina desse assunto no Termo de Referência no item “CRONOGRAMAS E PRAZOS”.

Também restou fundamentado no decisório o afastamento de algumas questões já abordadas no exame anterior da matéria, não cabendo, pois, a reabertura de nova discussão, em especial, no que tange aos itens a serem demonstrados na prova de conceito e o volume de dados que será objeto das atividades de migração e conversão, desta feita questionando a ausência de item específico na proposta de preços.

No mais, também houve juízo de que a questão remanescente, atinente à previsão de imposição de multa por inexecução parcial tendo por base de cálculo o valor total do contrato, não possui envergadura suficiente para ensejar a paralisação do procedimento, notadamente porque se refere a tema afeto à execução contratual, se sujeitando a exame posterior, na hipótese da verificação de alguma desconformidade.

Nessas circunstâncias, meu voto acompanha a conclusão de mérito do MPC para negar provimento ao Agravo interposto.

É como voto.